Приложение № 1 к Приказу № 40 от «21» сентября 2026 г.
Об утверждении новой редакции Правил оказания услуг по организации проезда по платной автомобильной дороге «Западный скоростной диаметр»

Правила оказания услуг по организации проезда транспортных средств по частной платной автомобильной дороге общего пользования «Западный скоростной диаметр»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила оказания услуг по организации проезда по частной платной автомобильной дороге «Западный скоростной диаметр» (далее – Правила) разработаны с учетом положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», постановления Правительства Российской Федерации «О правилах дорожного движения».

1.2. Настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между Акционерным обществом «Западный скоростной диаметр» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы», в том числе в лице Общества с ограниченной ответственностью «Оператор скоростных автомагистралей - Север», и любыми третьими лицами (физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами любой организационно правовой формы) по поводу оказания услуги по организации проезда по частной платной автомобильной дороге общего пользования «Западный скоростной диаметр».

1.3. Услугой по организации проезда по частной платной автомобильной дороге «Западный скоростной диаметр» может пользоваться неограниченный круг лиц при условии соблюдения ими Правил.

1.4. Настоящие Правила устанавливаются Акционерным обществом «Западный скоростной диаметр», в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации являются публичной офертой (предложением) и могут быть приняты не иначе как путем присоединения к ним в целом.

1.5. Присоединение к настоящим Правилам осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем совершения конклюдентных (фактических) действий, предусмотренных пунктом 11.2 Правил.

Лицо, совершившее акцепт, считается ознакомившимся в полном объеме со всеми условиями Правил и давшим полное и безоговорочное согласие со всеми условиями Правил.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих Правилах термины используются в следующих значениях:

• Автомат приема платежей (АПП) – электронный коммуникационный модуль, располагающийся на Полосе оплаты с АПП, позволяющий Пользователям осуществлять Платеж путем безналичного перечисления денежных средств с использованием банковских карт, а также мобильных устройств, при условии подключения Пользователем Сервиса мобильных платежей на данном мобильном устройстве и возможности использования Сервиса мобильных платежей при Платеже, имеющий также функцию приема наличных денежных средств;

• Автоматическая полоса оплаты – Полоса оплаты, оборудованная только техническими средствами, осуществляющими Регистрацию факта оказания услуги для оплаты Услуги исходя

из Маршрута движения, без возможности осуществить оплату Услуги непосредственно на такой Полосе оплаты;

• Автомобильная дорога ЗСД - частная платная автомобильная дорога общего пользования «Западный скоростной диаметр», за исключением транспортной развязки с Шуваловским проспектом, транспортной развязки на пересечении с Новым шоссе и транспортной развязки в районе Шкиперского протока;

• Адрес для направления корреспонденции - 191186, г. Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А, помещение 63-Н;

• Базовый тариф – совокупность ценовых условий в отношении Услуги при оплате, исходя из Тарифных зон;

• Базовый тариф «Транспондер» – совокупность ценовых условий в отношении Услуги при использовании Транспондера или иного Электронного средства регистрации проезда;

• Безбарьерный участок – любой из следующих участков Автомобильной дороги ЗСД:

- Витебская транспортная развязка – съезд на набережную реки Екатерингофка,

- Витебская транспортная развязка – съезд на набережную Макарова,

- Витебская транспортная развязка – съезд на улицу Шкиперский проток;

• Биллинговая система – автоматизированный программный комплекс, предназначенный для Регистрации факта оказания услуги, Фиксации проезда транспортного средства, учета фактов оказания Дополнительных услуг и Иных платных услуг, определения стоимости Услуги в соответствии с Тарифом, учета поступления на Лицевой счет и списания с Лицевого счета денежных средств, учета поступления от Пользователей оплаты за Услугу, учета фактов неоплаты/несвоевременной оплаты Услуги, а также обеспечивающий возможность предоставления информации в виде отчетов и первичных документов;

• Витебская транспортная развязка – являющаяся частью Автомобильной дороги ЗСД транспортная развязка севернее развязки с Благодатной улицей, включающая в себя съезд в направлении Витебского проспекта и въезд с направления от Витебского проспекта;

• ГРН – государственный регистрационный номер транспортного средства, представляющий собой индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присваиваемое транспортному средству регистрационным подразделением государственного органа;

• ГРЗ – государственный регистрационный знак транспортного средства, представляющий собой изделие, изготовленное в соответствии со стандартами и содержащее ГРН;

• Договор на оказание услуг – договор, заключаемый в порядке, установленном Правилами, по которому Пользователю оказываются услуги в связи с разовым проездом Пользователя по Автомобильной дороге ЗСД, в порядке и на условиях, определенных в Правилах, а Пользователь обязуется оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, определенных в Правилах в соответствии с Тарифом. Правила, а также установленные Тарифные зоны и Тарифы являются неотъемлемой частью Договора на оказание услуг;

• Договор оказания комплекса услуг по использованию электронных средств регистрации проезда – направленный на реализацию прав Пользователей на получение услуги по организации платного проезда по Автомобильной дороге ЗСД договор на оказание услуг, связанных с обеспечением возможности Регистрации факта оказания услуги посредством Транспондера или иного Электронного средства регистрации проезда, Эмитентом которого является Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы», внесения Предварительной оплаты и осуществления последующей оплаты Услуги, а также Дополнительных услуг и Иных платных услуг с использованием Транспондера или иного

Электронного средства регистрации проезда, заключаемый между Пользователем и Оператором или его уполномоченным представителем в порядке и на условиях, установленных в Правилах использования электронных средств регистрации проезда;

• Дополнительные услуги – платные услуги, предоставляемые Пользователю, заключившему Договор оказания комплекса услуг по использованию электронных средств регистрации проезда, по его запросу в связи с оказанием Услуги (дополнительно к Услуге);

• Информационный центр – подразделение Оператора, выполняющее посредством телефонной связи информирование и консультирование лиц, заинтересованных в получении Услуги, а также консультирование Пользователей по всем вопросам, связанным с Услугой, Дополнительными услугами, Иными платными услугами;

• Иная платная дорога - автомобильная дорога общего пользования, расположенная на территории Российской Федерации, использование которой осуществляется на платной основе, за исключением Автомобильной дороги ЗСД, и включенная в перечень автомобильных дорог, в отношении которых предусмотрена возможность применения Транспондера или иного Электронного средства регистрации проезда, Эмитентом которого является ООО «Магистраль северной столицы», размещенный на Сайте оператора;

• Иные платные услуги – услуги, работы, товары и т.п., которые Пользователь может получить (приобрести) у поставщика Иной платной услуги, регистрация факта получения которых может быть произведена посредством Транспондера или иного Электронного средства регистрации проезда, Эмитентом которого является ООО «Магистраль северной столицы», в целях оплаты полученных Пользователем услуг, работ, товаров и т.п.;

• Кассир-оператор – Представитель оператора, осуществляющий обслуживание Пользователей на Пункте взимания платы, в том числе осуществляющий расчеты за Услугу;

• Категория (Класс) транспортного средства – совокупность характеристик транспортных средств, соответствующая определенным квалифицирующим признакам;

• Коммуникационный модуль – техническое устройство, расположенное на кабине Кассира-оператора либо на отдельных стойках перед выездным шлагбаумом, расположенным на Полосе оплаты, обеспечивающее связь Пользователя с Представителем оператора посредством соответствующей кнопки вызова, а также вывод специальной информации для Пользователя (только на технических устройствах, расположенных на кабине Кассира-оператора);

• Лицевой счет – аналитический счет в Биллинговой системе, который представляет собой совокупность данных, полученных в связи с исполнением Договора оказания комплекса услуг по использованию электронных средств регистрации проезда, об операциях по поступлению и расходованию денежных средств;

• Личный кабинет – интерактивный сервис на Сайте Оператора, предоставляемый Пользователю, имеющему Транспондер или иного Электронного средства регистрации проезда, Эмитентом которого является ООО «Магистраль северной столицы», предназначенный для получения информации, связанной с Услугой, Дополнительными услугами, Иными платными услугами, а также позволяющий совершать действия, направленные на пополнение Лицевого счета, управление Дополнительными услугами, Иными платными услугами;

• Льготный пользователь – лицо, управляющее транспортным средством, которое освобождено от платы за проезд по Автомобильной дороге ЗСД в соответствии со статьей 41 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

• Маршрут движения – непрерывный путь следования транспортного средства, управляемого Пользователем, в одном направлении по Автомобильной дороге ЗСД, фиксируемый в автоматическом режиме Биллинговой системой с помощью Электронного средства регистрации проезда, посредством учета фактических или назначенных Биллинговой системой в соответствии с Правилами Точки въезда и следующей после неё Точки выезда;

• Мини АПП – электронный коммуникационный модуль, располагающийся на Полосе оплаты с АПП, позволяющий Пользователям осуществлять Платеж путем безналичного перечисления денежных средств с использованием банковских карт, а также мобильных устройств, при условии подключения Пользователем Сервиса мобильных платежей на данном мобильном устройстве и возможности использования Сервиса мобильных платежей при Платеже, не имеющий функции приема наличных денежных средств;

• Мобильное приложение – прикладная программа для ЭВМ (приложение), загружаемая и устанавливаемая на мобильное устройство и позволяющая Пользователю получать информацию, связанную с Услугой, Дополнительными услугами, Иными платными услугами, а также при наличии Транспондера или иного Электронного средства регистрации проезда, Эмитентом которого является Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы», позволяющая совершать действия, направленные на пополнение Лицевого счета (за исключением Пользователей, являющихся юридическими лицами), управление Дополнительными услугами, Иными платными услугами;

• Организованная перевозка группы детей - перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемая без их родителей или иных законных представителей;

• Оператор – Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы», в том числе в лице Общества с ограниченной ответственностью «Оператор скоростных автомагистралей - Север», уполномоченные Собственником действовать от имени Собственника во всех взаимоотношениях с Пользователями, включая осуществление прав и обязанностей по ранее заключенным и вновь заключаемым договорам;

• Офис продаж – обособленное подразделение Оператора, при обращении в которое Представитель оператора осуществляет заключение, изменение, расторжение Договоров оказания комплекса услуг по использованию электронных средств регистрации проезда, информирование по вопросам оказания Услуги и Дополнительных услуг, производит расчеты с Пользователями, а также осуществляет иные действия, связанные с исполнением Договоров оказания комплекса услуг по использованию электронных средств регистрации проезда, Договоров на оказание услуг;

• Платеж – комплекс действий, осуществляемых Пользователем, направленный на оплату Услуги, а также Дополнительных услуг и Иных платных услуг в порядке, установленном Правилами, Правилами использования электронных средств регистрации проезда, Правилами предоставления тарифных опций, а также правилами оказания Иных платных услуг;

• Пользователь – любое физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, заключившее Договор на оказание услуги и/или Договор оказания комплекса услуг по использованию электронных средств регистрации проезда и/или договор или дополнительное соглашение об оказании Дополнительных услуг, Иных платных услуг;

• Полоса оплаты – сооружение, являющееся частью Барьерного пункта взимания платы, обслуживающее одну полосу движения транспортных средств (Автоматическая полоса оплаты, Универсальная полоса оплаты, Полоса оплаты с Мини АПП), на которой осуществляется Платеж за Услугу, Дополнительные услуги или Регистрация факта оказания услуги;

• Полоса оплаты с АПП - Полоса оплаты, на которой имеется АПП;

- Полоса оплаты с Мини АПП - Полоса оплаты, на которой имеется Мини АПП;

• Постоплатный способ оплаты проезда – применяемый при оплате Услуги, оказанной при проезде по Безбарьерному участку, способ оплаты Услуги, при котором Пользователю Оператором предоставляется возможность осуществления Платежа за Услугу в связи с проездом транспортного средства по Автомобильной дороге ЗСД после совершения такого проезда в течение срока, установленного Оператором в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусмотренными в соответствии с действующим законодательством способами, в том числе, с использованием Сайта Оператора или в Офисе продаж;

- Порог уведомления – показатель, значение которого устанавливается Оператором или Пользователем посредством использования Мобильного приложения, при снижении баланса Лицевого счета ниже которого на Полосе оплаты производится уведомление Пользователя о необходимости пополнения Лицевого счета путем отражения информации на Коммуникационном модуле;

• Правила дорожного движения – Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»;

• Правила – настоящие Правила оказания услуг по организации проезда транспортных средств по Автомобильной дороге ЗСД;

• Правила использования электронных средств регистрации проезда – правила, устанавливающие порядок оказания комплекса услуг по использованию Электронных средств регистрации проезда, Эмитентом которых является Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы»;

• Правила предоставления Тарифных опций – правила, устанавливающие порядок подключения, использования, изменения, отключения Тарифных опций, применяемых к указанному Пользователем Транспондеру или иному Электронному средству регистрации проезда, Эмитентом которого является Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы»;

• Предварительная оплата – внесение Пользователем денежных средств, в порядке, установленном Правилами и Правилами использования электронных средств регистрации проезда, с целью пополнения Лицевого счета Пользователя для обеспечения возможности оплаты Услуги, Дополнительных услуг, Иных платных услуг;

• Представитель оператора – лицо, уполномоченное Оператором представлять его интересы по вопросам, связанным с оказанием Услуги, Дополнительных услуг;

• Протокол об отсутствии оплаты — письменный документ, который вправе составить и подписать Представитель оператора (в том числе в одностороннем порядке), подтверждающий заключение Пользователем Договора на оказание услуги, факт оказания Пользователю (и получения им) услуги и его задолженность перед Оператором за услугу, оказанную по Договору на оказание услуги. В случае предоставления Пользователем документа, удостоверяющего личность, в том числе водительского удостоверения, и подписания Пользователем Протокола об отсутствии оплаты, данный Протокол об отсутствии оплаты признается дополнительным соглашением, предоставляющим Пользователю срок на погашение задолженности – 5 (пять) календарных дней с даты составления данного Протокола об отсутствии оплаты;

• Протокол о нарушении Правил – письменный документ, который вправе составить и подписать Представитель оператора (в том числе в одностороннем порядке), подтверждающий совершение Пользователем нарушений Правил;

• Пункт взимания платы – элемент обустройства Автомобильной дороги ЗСД, через который осуществляется проезд Пользователей,

- состоящий из Полос оплаты и включающий в себя сооружения для размещения служб, в том числе кабины Кассиров-операторов, а также инженерное оборудование и технические средства, в том числе демпфирующие устройства, въездные и выездные шлагбаумы, светофоры, средства фото- и видеофиксации, классификаторы транспортных средств (Барьерный пункт взимания платы);

  либо

- включающий инженерное оборудование и технические средства фото-видеофиксации проезда, классификации транспортных средств, посредством которых осуществляется Фиксация проезда транспортного средства (Безбарьерный пункт взимания платы). Схема размещения Безбарьерных пунктов взимания платы на Автомобильной дороге ЗСД приведена в п.12 настоящих Правил;

• Регистрация факта оказания услуги – автоматическая операция учета в Биллинговой системе, подтверждающая оказание Пользователю и получение им Услуги, Дополнительной услуги, Иной платной услуги, осуществляемая с использованием Электронного средства регистрации проезда, фиксирующая Точку въезда и/или Точку выезда, а также подтверждающая оказание Иных платных услуг;

• Роуминговый тариф – тариф, применяемый к Роуминговым электронным средствам регистрации проезда для определения стоимости Услуги;

• Роуминговое электронное средство регистрации проезда – Электронное средство регистрации проезда, Эмитент которого соответствует требованиям пункта 8.5 Правил (кроме Электронных средств регистрации проезда, Эмитентом которых является ООО «Магистраль северной столицы»);

• Сайт оператора – сайт Оператора в сети Интернет по адресу: www.nch-spb.com;

• Сервис мобильных платежей - услуги бесконтактных платежей с использованием мобильных устройств;

• Собственник – собственник Автомобильной дороги ЗСД, Акционерное общество «Западный скоростной диаметр»;

• Стоимость дополнительной услуги – утвержденная Оператором совокупность ценовых условий в отношении Дополнительной услуги;

• Тариф – совокупность ценовых условий в отношении Услуги;

• Тарифная зона – участок Автомобильной дороги ЗСД (по одному направлению движения), в отношении которого действует Базовый тариф;

• Тарифная опция – Дополнительная услуга, представляющая собой услугу по модификации Базового тарифа «Транспондер», подключаемая Пользователем;

• Телефонный номер Информационного центра – +7 (812) 380-00-30;

• Точка въезда – участок Автомобильной дороги ЗСД, оборудованный специальными техническими средствами, на котором Оператором осуществляется техническая фиксация Фактического заезда транспортного средства, управляемого Пользователем, на Автомобильную дорогу ЗСД с использованием Транспондера или иного Электронного средства регистрации проезда, признаваемый местом начала Маршрута движения и отражаемый в автоматическом режиме в Биллинговой системе в виде записи учета въезда транспортного средства, управляемого Пользователем, на Автомобильную дорогу ЗСД;

• Точка выезда – участок Автомобильной дороги ЗСД, оборудованный специальными техническими средствами, на котором Оператором осуществляется техническая фиксация Фактического съезда транспортного средства, управляемого Пользователем, с Автомобильной дороги ЗСД с использованием Транспондера или иного Электронного средства регистрации проезда, признаваемый местом окончания Маршрута движения и отражаемый в автоматическом режиме в Биллинговой системе в виде записи учета выезда транспортного средства, управляемого Пользователем, с Автомобильной дороги ЗСД;

• Транспондер – Электронное средство регистрации проезда на основе технологии DSRC (dedicated short-range communications, выделенная связь ближнего действия);

• Универсальная полоса оплаты – Полоса оплаты (кроме Полосы оплаты с Мини АПП), при движении по которой Пользователь имеет возможность как оплатить Услугу (с использованием АПП или через Кассира-оператора), так и автоматически осуществить Регистрацию факта оказания услуги;

• Услуга – комплексная услуга, включающая в себя:

- услугу по организации платного проезда по Автомобильной дороге ЗСД, оказываемую Пользователю с момента Фактического заезда транспортного средства и до момента Фактического съезда транспортного средства, в том числе:

- предоставление Пользователю возможности осуществить проезд на управляемом им транспортном средстве по Автомобильной дороге ЗСД;

- организацию дорожного движения на Автомобильной дороге ЗСД с использованием, в том числе, дорожных знаков и технических средств организации дорожного движения;

- комплекс услуг по использованию Электронных средств регистрации проезда (только при условии заключения Договора оказания комплекса услуг по использованию электронных средств регистрации проезда), в том числе: предоставление возможности осуществить проезд по Иным платным дорогам (только при условии заключения Договора оказания комплекса услуг по использованию электронных средств регистрации проезда);

• Фактический заезд транспортного средства – наиболее раннее пересечение передними колесами (передним колесом) транспортного средства границы конструктивного элемента (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) или дорожного сооружения, являющегося технологической частью Автомобильной дороги ЗСД;

• Фактический съезд транспортного средства – наиболее позднее пересечение задними колесами (задним колесом) транспортного средства границы конструктивного элемента (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) или дорожного сооружения, являющегося технологической частью Автомобильной дороги ЗСД;

• Фиксация проезда транспортного средства – фиксация факта проезда транспортного средства по Автомобильной дороге ЗСД в соответствии с настоящими Правилами;

• Электронное средство регистрации проезда – техническое средство, в том числе комплектующие к нему (если применимо), посредством которого осуществляется Регистрация факта оказания услуги (в том числе Транспондер, RFID-метки и т.д.);

• Эмитент – организация, осуществляющая выпуск в обращение Электронного средства регистрации проезда, ведение лицевых счетов, связанных с Электронным средством регистрации проезда, обработку, хранение и передачу информации, образующейся в результате Регистрации факта оказания услуги.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОЕЗДЕ ПО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ЗСД, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПРОЕЗДЕ ЧЕРЕЗ ПУНКТЫ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ

3.1. При проезде по Автомобильной дороге ЗСД, в том числе при проезде через Пункт взимания платы, Пользователь обязан

3.1.1 соблюдать действующие Правила дорожного движения, в том числе соблюдать безопасный скоростной режим, предписанный дорожными знаками и Правилами дорожного движения, безопасную дистанцию с движущимся впереди транспортным средством, а также настоящие Правила;

3.1.2 иметь на транспортном средстве ГРЗ в чистом и визуально читаемом состоянии.

3.2. Пользователям запрещается:

3.2.1 препятствовать нормальной работе Пунктов взимания платы, в том числе:

а) совершать действия, которые приводят к невозможности движения транспортных средств по соответствующей Полосе оплаты, в том числе заключающиеся в остановке Пользователем транспортного средства на данной Полосе оплаты, если остановка транспортного средства Пользователя не обусловлена его поломкой, ДТП, совершением Пользователем действий по оплате Услуги или нахождением перед транспортным средством Пользователя иного транспортного средства;

б) самостоятельно убирать шлагбаум (барьер) в целях проезда по Полосе оплаты;

в) проезжать через Пункт взимания платы, не осуществив Платеж, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, соответствующим решением Собственника и (или) Правилами;

г) разрушать или повреждать сооружения и (или) оборудование Автомобильной дороги ЗСД, в том числе Пунктов взимания платы, в том числе путем осуществления наезда на шлагбаум, либо совершать действия, представляющие непосредственную угрозу наступления указанных последствий;

д) совершать действия, бездействие, направленные на уклонение от оплаты Услуги (в частности, посредством проезда без остановки по Универсальной полосе оплаты или Полосе оплаты с Мини АПП; посредством проезда транспортного средства Пользователя вслед транспортного средства другого Пользователя, оплатившего проезд, посредством проезда с нарушением указанной на Полосе оплаты минимальной дистанции между транспортным средством Пользователя и движущимся впереди транспортным средством другого Пользователя и т.п.);

е) совершать иные действия, не предусмотренные пунктом 3.2.1 Правил и нарушающие установленный Правилами порядок проезда через Пункт взимания платы и (или) пользования Автомобильной дорогой ЗСД;

3.2.2. осуществлять движение по Автомобильной дороге ЗСД, в том числе через Пункт взимания платы, на транспортном средстве, хотя бы на одном колесе которого отсутствует шина;

3.2.3. осуществлять движение по Автомобильной дороге ЗСД, в том числе через Пункт взимания платы, на транспортном средстве с нагрузкой более 12 (Двенадцати) тонн на ось, за исключением положений, указанных в пункте 3.2.4 Правил;

3.2.4. осуществлять движение по Автомобильной дороге ЗСД, в том числе через Пункт взимания платы на тяжеловесном транспортном средстве, крупногабаритном транспортном средстве либо транспортном средстве, осуществляющем перевозку опасного груза, без соответствующего специального разрешения, предоставляющего право на движение данного

транспортного средства по Автомобильной дороге ЗСД и выдаваемого в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

3.2.5. осуществлять движение по Автомобильной дороге ЗСД, в том числе через Пункт взимания платы, в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения;

3.2.6. создавать препятствия для движения по Автомобильной дороге ЗСД, в том числе для движения через Пункт взимания платы, транспортных средств иных Пользователей, в том числе в результате непреднамеренного падения с транспортного средства груза или иного предмета, оставления на проезжей части посторонних предметов;

3.2.7. Совершать действия, а равно находиться на Автомобильной дороге ЗСД, в том числе на Пунктах взимания платы, в состоянии, создающем опасность возникновения дорожно-транспортного происшествия, в том числе с участием одного транспортного средства, равно как разворачиваться, осуществлять движение по Автомобильной дороге ЗСД задним ходом в зоне действия знаков 5.1 «Автомагистраль» или 3.1 «Въезд запрещен»;

3.2.8. Совершать действия, в результате которых может быть причинен ущерб имуществу Собственника или Оператора, если это действие не охватывается пунктом 3.2.7 Правил;

3.2.9. Совершать действия, которые повлекли снижение средней скорости движения транспортных средств на соответствующем участке Автомобильной дороги ЗСД более чем на 30 км/ч от установленного ограничения;

3.2.10. Осуществлять перевозку по Автомобильной дороге ЗСД отходов, мусора, сыпучих строительных материалов (включая, в числе прочего, песок, грунт), легкой тары, спила деревьев, жидкостей, строительных смесей и растворов (в том числе цементно-песчаного раствора, известковых, бетонных смесей), металлолома и прочих сыпучих металлических изделий без принятия мер, исключающих возможность загрязнения Автомобильной дороги ЗСД и/или засорения Автомобильной дороги ЗСД посторонними предметами и/или причинения вследствие такой перевозки ущерба Автомобильной дороге ЗСД и/или участникам движения по Автомобильной дороге ЗСД (без использования пологов, тентов, закрытых тары, цистерн и иных емкостей, кузовов, не имеющих дефектов, влекущих снижение герметичности).

3.2.11 Препятствовать Фиксации проезда транспортного средства, в том числе, путем въезда/съезда на Автомобильную дорогу ЗСД на транспортном средстве с

1) полностью или частично нечитаемыми, изготовленными и/или установленными с нарушением требований действующего законодательства и/или действующих актов технического регулирования ГРЗ, и (или)

2) при отсутствии хотя бы одного из необходимых ГРЗ в предусмотренном для установки ГРЗ месте на транспортном средстве;

3) с использованием подложных и (или) видоизмененных ГРЗ.

3.3. Если при проезде по Автомобильной дороге ЗСД транспортное средство Пользователя прекратило движение из-за его технической неисправности, в результате дорожно-транспортного происшествия либо других причин неустранимого характера, Пользователь обязан выполнить требования Правил дорожного движения, регулирующие действия водителей транспортных средств в соответствующих случаях и проинформировать о случившемся Оператора доступным способом.

Если указанное транспортное средство создает опасность для движения других транспортных средств по Автомобильной дороге ЗСД, либо затрудняет движение других транспортных средств и создает существенное замедление скорости движения транспортного потока, то такое транспортное средство перемещается Оператором за пределы Автомобильной

дороги ЗСД по ходу движения в месте ближайшего съезда с Автомобильной дороги ЗСД и помещается в место, где в соответствии с Правилами дорожного движения остановка и стоянка такого транспортного средства разрешена. При этом плата за перемещение такого транспортного средства с Пользователя не взимается. Информация о таком перемещенном транспортном средстве передается Представителю оператора и доступна по Телефонному номеру Информационного центра.

4. ПОРЯДОК ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ БАРЬЕРНЫЕ ПУНКТЫ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ

4.1. Порядок проезда по Полосе оплаты определяется установленными на конкретной Полосе оплаты дорожными знаками и дорожной разметкой, а также информационными знаками, предусмотренными Правилами.

4.2. Оператор информирует Пользователя о возможных вариантах проезда через Барьерный пункт взимания платы и режимах работы Полос оплаты с помощью информационных знаков, расположенных над каждой Полосой оплаты.

4.3. Знаки, информирующие Пользователя о возможных вариантах проезда по Полосам оплаты (информационные знаки):

4.3.1.  или  - информационные знаки, обозначающие Автоматическую полосу оплаты, расположенную на Барьерном пункте взимания платы;

По данной Полосе оплаты возможен проезд только транспортных средств с Транспондерами или иными Электронными средствами регистрации проезда.

4.3.2.  или  - информационный знак, обозначающий Универсальную полосу оплаты, расположенную на Барьерном пункте взимания платы.

По данной Полосе оплаты возможен проезд транспортных средств, как с Электронными средствами регистрации проезда, так и без Электронных средств регистрации проезда.

4.3.3  или  - информационные знаки, обозначающий Полосу оплаты с Мини АПП, расположенную на Барьерном пункте взимания платы.

По данной Полосе оплаты возможен проезд транспортных средств, как с Электронными средствами регистрации проезда, так и без Электронных средств регистрации проезда.

4.4. Режим работы Полос оплаты определяется Оператором и может изменяться.

4.5. Знаки, информирующие Пользователя о режимах работы Полос оплаты (информационные знаки):

4.5.1.  - информационный знак в виде указывающей вниз стрелки зеленого цвета обозначает Полосу оплаты, открытую для въезда транспортных средств;

4.5.2.  - информационный знак в виде х-образного креста красного цвета обозначает Полосу оплаты, закрытую для въезда транспортных средств.

4.6. Проезд транспортных средств через Барьерный пункт взимания платы осуществляется только по открытым для въезда Полосам оплаты, обозначенным информационным знаком, указанным в пункте 4.5.1 Правил. Пользователь вправе выбрать для проезда любую из открытых для въезда Полос оплаты по своему усмотрению, исходя из возможных вариантов проезда по Полосам оплаты, указанных в пунктах 4.3.1 - 4.3.3 Правил.

4.7. Пользователь в соответствии с требованиями Правил дорожного движения, дорожными и информационными знаками, установленными перед въездом на Полосу оплаты, обязан выполнить одно из следующих действий:

4.7.1. В случае проезда по Универсальной полосе оплаты осуществить полную остановку управляемого им транспортного средства перед Коммуникационным модулем или шлагбаумом напротив окна Кассира-оператора и следовать указаниям, отображаемым на мониторе АПП, или указаниям Кассира-оператора.

4.7.2. В случае проезда по Автоматической полосе оплаты снизить скорость движения управляемого им транспортного средства до 30 км/ч и продолжить движение без остановки, убедившись, что включен разрешающий сигнал светофора (зеленый) и шлагбаум поднят. При движении по Автоматической полосе оплаты Пользователь обязан соблюдать дистанцию до движущегося впереди транспортного средства не менее 3 (трех) метров.

4.7.3. В случае проезда по Полосе оплаты с Мини АПП осуществить полную остановку управляемого им транспортного средства перед Коммуникационным модулем и следовать указаниям, отображаемым на мониторе Мини АПП.

4.8. Если при проезде по любой Полосе оплаты включен запрещающий сигнал светофора (красный) и/или шлагбаум опущен, то Пользователь обязан осуществить полную остановку управляемого им транспортного средства перед шлагбаумом.

4.9. При проезде по любой Полосе оплаты Пользователь обязан выбирать такую скорость движения управляемого им транспортного средства (при этом не превышающую установленного ограничения), которая позволит ему при возникновении опасности для движения остановить транспортное средство без нарушения Правил дорожного движения и Правил.

4.10. Проезд по любой Полосе оплаты может быть осуществлен Пользователем только после подъема шлагбаума и включения зеленого сигнала светофора (при их наличии на Полосе оплаты).

4.11. Если Пользователь осуществил въезд на Автоматическую полосу оплаты при отсутствии в транспортном средстве Транспондера или иного Электронного средства регистрации проезда, либо если при наличии в транспортном средстве Транспондера или иного Электронного средства регистрации проезда стрела выездного шлагбаума не поднимается и включен запрещающий сигнал светофора (красный), Пользователь должен связаться с Представителем оператора и следовать его указаниям. Пользователь несет риск неблагоприятных последствий, возникших в связи с неверным выбором Полосы оплаты.

4.12. Льготные пользователи осуществляют проезд по Автомобильной дороге ЗСД без оплаты Услуги, при этом проезд через Барьерный пункт взимания платы Льготные пользователи обязаны осуществлять только по Универсальным полосам оплаты, если не установлен иной порядок проезда.

4.12.1. С 01 октября 2026 года предоставление проезда по Автомобильной дороге ЗСД без оплаты Услуги осуществляется в отношении школьных автобусов при условии

предоставления Оператору на адрес электронной почты Оператора deti@nch-spb.ru не позднее пяти рабочих дней и не ранее одного года до такого проезда документа, подтверждающего принадлежность автобуса на праве собственности или на ином законном основании дошкольной образовательной или общеобразовательной организации.

В целях предоставления проезда по Автомобильной дороге ЗСД без оплаты Услуги при проезде по Автомобильной дороге ЗСД автобус, в отношении которого был предоставлен документ, подтверждающий принадлежность автобуса на праве собственности или на ином законном основании дошкольной образовательной или общеобразовательной организации, должен соответствовать требованиям к транспортным средствам для перевозки детей, установленным законодательством о техническом регулировании, Правилами дорожного движения и правилами организованной перевозки групп детей, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

В случае выбытия автобуса из владения дошкольной образовательной или общеобразовательной организации лицо, ранее предоставившее Оператору документ о принадлежности этого автобуса на праве собственности или на ином законном основании дошкольной образовательной или общеобразовательной организации, обязано сообщить Оператору о таком выбытии не позднее пяти рабочих дней до даты такого выбытия.

4.12.2. С 01 октября 2026 года предоставление проезда по Автомобильной дороге ЗСД без оплаты Услуги осуществляется в отношении автобусов, осуществляющих Организованную перевозку группы детей, в том числе при организации туристско-экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий, не являющихся школьными автобусами, при условии представления лицом, планирующим Организованную перевозку группы детей, Оператору не позднее пяти рабочих дней до начала Организованной перевозки группы детей заявки на бумажном носителе по почте заказным письмом или в виде электронного документа по форме, размещенной на Сайте Оператора, а в случае отсутствия такой формы - на адрес электронной почты Оператора deti@nch-spb.ru, с приложением копий документов, подтверждающих принадлежность автобуса на праве собственности или на ином законном основании лицу, планирующему Организованную перевозку группы детей.

Указанная заявка должна содержать:

- информацию об организаторе Организованной перевозки группы детей и его контактные данные;

- информацию об автобусе (автобусах) с указанием марки, модели и ГРН;

- информацию о маршруте Организованной перевозки группы детей с указанием наименования платной автомобильной дороги, по которой проходит маршрут Организованной перевозки группы детей, а также дату и время начала Организованной перевозки группы детей (в случае нескольких планируемых Организованных перевозок группы детей по одному и тому же маршруту указывается период времени их осуществления).

- информацию о подразделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции), в которое планируется подача уведомления об Организованной перевозке группы детей и (или) заявки на сопровождение автобусов патрульным автомобилем (патрульными автомобилями) подразделения ГИБДД.

Период Организованной перевозки группы детей в указанной заявке не должен превышать одного месяца. В случае, если планируется осуществление Организованной перевозки группы детей в период более месяца, для обеспечения непрерывности предоставления проезда по Автомобильной дороге ЗСД без оплаты заявки в отношении такой Организованной перевозки группы детей должны подаваться ежемесячно, с указанием в таких заявках периода перевозки, не превышающего одного месяца.

Заявка, не соответствующая указанным выше требованиям, к рассмотрению не принимается.

Копия уведомления подразделения Госавтоинспекции об Организованной перевозке группы детей с доказательствами направления такого уведомления в подразделение Госавтоинспекции (для перевозки одним или двумя автобусами одновременно) либо полученного от подразделение Госавтоинспекции уведомления о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на сопровождение автобусов автомобилем (автомобилями) (при принятии такого решения, для перевозки тремя и более автобусами одновременно) должна быть предоставлена Оператору лицом, планирующим перевозку детей, не позднее 24 часов до начала Организованной перевозки группы детей на адрес электронной почты Оператора deti@nch-spb.ru. Копия указанных в настоящем абзаце уведомлений может быть запрошена Кассиром-оператором при проезде Пункта взимания платы.

В целях предоставления проезда по Автомобильной дороге ЗСД без оплаты Услуги при проезде по Автомобильной дороге ЗСД указанный в поданной заявке автобус, осуществляющий Организованную перевозку группы детей, должен быть обозначен опознавательными знаками "Перевозка детей" и соответствовать требованиям к транспортным средствам для перевозки детей, установленным законодательством о техническом регулировании, Правилами дорожного движения и правилами организованной перевозки групп детей, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

4.12.3. Оператор вправе отказать в предоставлении проезда без оплаты по Автомобильной дороге ЗСД в отношении указанных в пунктах 4.12.1., 4.12.2. Правил транспортных средств при обнаружении (непосредственно при таком проезде или после такого проезда, в том числе, в результате анализа данных фото-, видео- фиксации) любого из следующих условий:

- несоответствие автобуса на момент проезда по Автомобильной дороге ЗСД требованиям к транспортным средствам для перевозки детей, установленным законодательством о техническом регулировании, Правилами дорожного движения и правилами организованной перевозки групп детей, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. В этом случае предоставление проезда по Автомобильной дороге ЗСД без оплаты в отношении автобуса, осуществляющего Организованную перевозку группы детей и не являющегося школьным автобусом, допускается при условии подачи Оператору новой заявки согласно пункту 4.12.2. настоящих Правил (которая должна подаваться после устранения указанного в настоящем абзаце несоответствия), на период после подачи такой новой заявки;

- несоответствие маршрута и/или периода фактического проезда автобуса по Автомобильной дороге ЗСД маршруту и/или периоду Организованной перевозки группы детей, указанному в заявке, поданной согласно пункту 4.12.2. настоящих Правил. В этом случае предоставление проезда по Автомобильной дороге ЗСД без оплаты такого автобуса допускается при условии подачи Оператору новой заявки согласно пункту 4.12.2. настоящих Правил, на период после подачи такой новой заявки;

- не осуществление при проезде по Автомобильной дороге ЗСД автобуса, указанного в заявке, поданной согласно пункту 4.12.2. настоящих Правил, Организованной перевозки группы детей. В этом случае предоставление проезда по Автомобильной дороге ЗСД без оплаты в отношении такого автобуса допускается при условии подачи Оператору новой заявки согласно пункту 4.12.2. настоящих Правил, на период после подачи такой новой заявки;

- не предоставление копии уведомления подразделения Госавтоинспекции об Организованной перевозке группы детей с доказательствами направления такого уведомления в подразделение Госавтоинспекции (для перевозки одним или двумя автобусами одновременно)

либо полученного от подразделение Госавтоинспекции уведомления о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на сопровождение автобусов автомобилем (автомобилями) (при принятии такого решения, для перевозки тремя и более автобусами одновременно) в срок, указанный в пункте 4.12.2. настоящих Правил. В этом случае предоставление проезда по Автомобильной дороге ЗСД без оплаты допускается при условии подачи Оператору новой заявки согласно пункту 4.12.2. настоящих Правил, на период после подачи такой новой заявки;

- выбытие на момент проезда из владения дошкольной образовательной или общеобразовательной организации автобуса, в отношении которого ранее был предоставлен документ, подтверждающий принадлежность автобуса на праве собственности или на ином законном основании дошкольной образовательной или общеобразовательной организации. В этом случае предоставление проезда по Автомобильной дороге ЗСД без оплаты в отношении такого автобуса допускается при условии последующего подтверждения возврата автобуса во владение дошкольной образовательной или общеобразовательной организации, на период после предоставления такого подтверждения.

4.13. Если Пользователь осуществил въезд на Полосу оплаты с АПП или Полосу оплаты с Мини АПП, при отсутствии в транспортном средстве Транспондера или иного Электронного средства регистрации проезда, либо при отказе Пользователю в совершении Платежа с использованием банковской карты, Сервиса мобильных платежей в соответствии с пунктами 6.2.14, 6.2.15 Правил, или на Полосе оплаты с АПП (полосе оплаты с Мини АПП) включен запрещающий сигнал светофора (красный), Пользователь должен связаться с Представителем оператора и следовать его указаниям. Пользователь несет риск неблагоприятных последствий, возникших в связи с неверным выбором Полосы оплаты.

4.14. В целях обеспечения безопасности других участников дорожного движения, а также своевременного информирования Пользователей об ограничении в работе Полосы оплаты, занятой Пользователем с признаками опьянения (алкогольного, наркотического или иного) или находящимся в ином состоянии, создающем опасность возникновения дорожно-транспортного происшествия, в том числе с участием одного транспортного средства, Оператор вправе выставить соответствующие сигнальные барьеры и шлагбаумы, ограничивающие въезд и выезд с Полосы оплаты на период устранения указанных факторов, выявленных в действиях Пользователя.

4.15. Пользователю, управляющему мотоциклом, а равно Пользователям, управляющим транспортным средством при буксировке в целях обеспечения своей безопасности, а также безопасности других участников дорожного движения, при проезде Барьерного пункта взимания платы следует использовать для проезда исключительно Универсальную полосу оплаты вне зависимости от наличия/отсутствия у таких Пользователей Транспондера или иного Электронного средства регистрации проезда.

5. ОПЛАТА УСЛУГ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Тарифы, стоимость Дополнительных услуг, в том числе Тарифных опций, указываются Оператором с учетом НДС.

5.2. Информация о действующих Тарифах является общедоступной и размещается Оператором в Офисе продаж, в электронном виде на Сайте оператора, в Мобильном приложении, а также на бумажных носителях на Барьерных пунктах взимания платы, в части информации о Базовых тарифах, которые подлежат применению на данном Барьерном пункте взимания платы.

5.3. Пользователь, не являющийся Льготным пользователем, обязан оплатить оказанную или оказываемую ему Услугу в полном объеме в соответствии Тарифом в порядке, установленном Правилами.

5.4. Платеж может быть осуществлен:

5.4.1 наличными денежными средствами;

5.4.2. путем безналичного перечисления денежных средств, в том числе с использованием банковских карт и/или Сервиса мобильных платежей.

5.5. Оператор вправе предоставить иные варианты осуществления Платежа, при наличии соответствующей технической возможности.

5.6. При использовании Постоплатного способа оплаты проезда Платеж в счет оплаты Услуги в связи с проездами, совершенными в течение конкретных календарных суток конкретным транспортным средством, должен быть осуществлен в течение 5 (пяти) суток с момента последней в рамках таких календарных суток Фиксации проезда транспортного средства в отношении проезда такого конкретного транспортного средства

5.7. При наличии задолженности по оплате Услуги Оператор вправе отказать Пользователю в оказании Услуги до оплаты имеющейся задолженности в полном объеме.

5.8. Споры с Представителями оператора о стоимости Услуги, в том числе на Полосе оплаты, не допускаются.

5.9. Пользователь, считающий, что расчет стоимости Услуги в отношении определенного проезда произведен с нарушением Правил и (или) не в соответствии с установленным Тарифом, вправе обратиться к Оператору с письменным заявлением о пересмотре начисления стоимости Услуги в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты такого проезда. Заявление о пересмотре начисления стоимости Услуги подлежит направлению Пользователем и рассмотрению Оператором в порядке, установленном пунктом 11.19 Правил.

5.10. В целях применения Тарифа:

5.10.1. Транспортные средства, двигающиеся при буксировке путем частичной погрузки, классифицируются как одно транспортное средство с количеством осей, соответствующим общему количеству соприкасающихся с дорожным покрытием осей таких двигающихся при буксировке транспортных средств в совокупности;

5.10.2. Транспортные средства, двигающиеся при буксировке на жесткой сцепке либо на гибкой сцепке (в том числе на буксировочном тросе), классифицируются как отдельные независимые транспортные средства, с оплатой за каждое транспортное средство по применимому Тарифу.

6. ОПЛАТА УСЛУГИ ИСХОДЯ ИЗ ТАРИФНЫХ ЗОН ИЛИ МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ

6.1. Порядок оплаты Услуги исходя из Маршрута движения:

6.1.1. Стоимость Услуги определяется в автоматическом режиме Биллинговой системой после Регистрации факта оказания услуги в соответствии с Базовым тарифом «Транспондер», действующим на момент фактического проезда транспортным средством Точки въезда (или на момент проезда Точки въезда, который будет назначен Биллинговой системой при назначении Точки въезда Биллинговой системой в отсутствие успешного считывания сигнала Транспондера или иного Электронного средства регистрации проезда при въезде на Автомобильную дорогу ЗСД), с учетом особенностей, установленных Разделами 7 и 13 настоящих Правил.

В случае, если сигнал Транспондера не был успешно считан в Точке въезда и/или в Точке выезда, однако был успешно считан на любом другом участке Автомобильной дороги ЗСД в период проезда, Точка въезда и/или Точка выезда, не определенная путем считывания сигнала Транспондера, назначается для такого проезда Биллинговой системой таким образом, чтобы определенный с использованием такой Точки въезда и/или Точки выезда Маршрут движения

имел максимальную протяженность с учетом расположения возможных мест въезда на Автомобильную дорогу ЗСД и съезда с Автомобильной дороги ЗСД, а также участка (участков) Автомобильной дороги ЗСД, где был успешно считан сигнал Транспондера при проезде, для которого назначается Точка въезда и/или Точка выезда.

6.1.2. Оплата Услуги осуществляется путем автоматического списания денежных средств с Лицевого счета Пользователя непосредственно после проезда Транспортным средством Точки выезда, если иное не согласовано Оператором и Пользователем в порядке, установленном в Правилах.

При оплате Услуги исходя из Маршрута движения Пользователь обязан производить Платежи таким образом, чтобы обеспечить наличие на Лицевом счете денежных средств в размере, достаточном для оплаты Услуги на момент Регистрации факта оказания услуги. В случае, если на момент Регистрации факта оказания услуги на соответствующем Лицевом счете отсутствуют денежные средства в размере, достаточном для оплаты Услуги, но Лицевой счет имеет положительный баланс, - с момента Регистрации факта оказания услуги у Пользователя возникает задолженность по оплате Услуги в размере разницы между суммой, подлежащей оплате и суммой, находящейся на Лицевом счете непосредственно после проезда транспортным средством Точки выезда.

6.1.3. Пользователи, владеющие Транспондерами или иными Электронными средствами регистрации проезда, Эмитентом которых является ООО «Магистраль северной столицы», на праве собственности или на основании письменного договора на оказание услуг по организации проезда по платным участкам автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» и являющиеся юридическими лицами, созданными в организационно-правовой форме государственных или муниципальных учреждений, а также юридическими лицами, созданными в иных организационно-правовых формах, более 50% уставного капитала которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также иные категории Пользователей, определенные Оператором по согласованию с Собственником, перечень которых размещен на Сайте оператора, вправе обратиться с заявлением об изменении порядка оплаты Услуг, установленного в пункте 6.1.2 Правил (установлении иного срока оплаты Услуг, оказанных за отчетный период - календарный месяц).

Указанное в настоящем пункте заявление должно быть направлено Пользователем до 20 числа месяца в порядке, указанном в пункте 11.19 Правил.

Изменение порядка оплаты Услуги возможно с первого числа месяца, следующего за месяцем направления Пользователем указанного заявления, при условии соблюдения Пользователем обязательств, указанных в настоящем пункте.

6.1.4. В случае установления порядка оплаты Услуг, указанного в пункте 6.1.3 Правил, если оплата за оказанные Услуги не поступила до конца месяца, следующего за отчетным периодом (календарным месяцем), Оператор вправе приостановить оказание Услуг до момента оплаты Пользователем задолженности в полном объеме или изменить порядок оплаты Услуг, применив порядок оплаты Услуг, указанный в пункте 6.1.2 Правил. В случае нарушения Пользователем порядка оплаты Услуг, указанного в пункте 6.1.3 Правил, Оператор вправе начислить Пользователю пени в соответствии с пунктом 9.2 Правил;

6.1.5. В случае установления порядка оплаты Услуг, указанного в пункте 6.1.3 Правил, Оператор ежемесячно формирует и направляет Пользователю счет за оказанные Услуги в порядке, установленном в пункте 9.1 Правил использования электронных средств регистрации проезда.

6.1.6. Неполучение Пользователем счета за оказанные Услуги не является основанием для отказа от оплаты оказанных Услуг или основанием для переноса срока оплаты.

6.2. Порядок оплаты Услуги исходя из Тарифных зон:

6.2.1. Стоимость Услуги определяется в соответствии с Базовым тарифом.

6.2.2. При оплате Услуги в связи с проездами по любому из Безбарьерных участков:

- по маршруту Витебская транспортная развязка – съезд на набережную реки Екатерингофка (и в обратном направлении);

- по маршруту Витебская транспортная развязка – съезд на набережную Макарова (и в обратном направлении);

- по маршруту Витебская транспортная развязка – съезд на улицу Шкиперский проток (и в обратном направлении),

Платеж осуществляется в порядке, предусмотренном Разделом 13 настоящих Правил. При оплате Услуги в связи с проездами по иным участкам Автомобильной дороги ЗСД, помимо Безбарьерных участков, Платеж осуществляется при проезде Барьерного пункта взимания платы путем единовременного внесения наличных денежных средств (только на Универсальной полосе оплаты) или путем безналичного перечисления денежных средств, в том числе с использованием банковских карт, а также Сервиса мобильных платежей (на Универсальной полосе оплаты или на Полосе оплаты с Мини АПП), за исключением пунктов 6.2.17 и 6.2.19 Правил.

6.2.3. Для совершения Платежа на Универсальной полосе оплаты (кроме Полос оплаты с АПП) Пользователь передает Кассиру-оператору наличные денежные средства либо банковскую карту или прикладывает к специальному терминалу банковскую карту или мобильное устройство (при возможности использования Сервиса мобильных платежей) для проведения операции по списанию суммы денежных средств.

Для совершения Платежа на Полосе оплаты с АПП, Пользователь, следуя информации на мониторе АПП, осуществляет Платеж с использованием наличных денежных средств или с помощью банковской карты либо мобильного устройства, вставив банковскую карту в картоприёмник, либо приложив карту или мобильное устройство (при возможности использования Сервиса мобильных платежей) к специальному терминалу.

Для совершения Платежа на Полосе оплаты с Мини АПП, Пользователь, следуя информации на мониторе Мини АПП, осуществляет Платеж с помощью банковской карты либо мобильного устройства, вставив банковскую карту в картоприёмник, либо приложив карту или мобильное устройство (при возможности использования Сервиса мобильных платежей) к специальному терминалу.

6.2.4. При совершении Платежа на Универсальной полосе оплаты Пользователь, передавая банковскую карту Кассиру-оператору, выражает свое согласие на выбытие банковской карты из его владения на период времени, необходимый Кассиру-оператору для проведения операций.

6.2.5. Пользователь при совершении Платежа на Универсальной полосе оплаты наличными денежными средствами обязан внимательно пересчитывать денежные средства, передаваемые Кассиру-оператору либо вносимые в АПП, а также денежные средства (сдачу), получаемые от Кассира-оператора либо от АПП.

6.2.6. Выдача (направление) Пользователю кассового чека осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.7. При оплате Пользователем Услуги исходя из Тарифных зон, Услуга считается оплаченной в момент выдачи Пользователю кассового чека, за исключением пункта 6.2.19 Правил.

6.2.8. Пользователь обязан сохранять кассовый чек в течение всего времени нахождения управляемого им транспортного средства на Автомобильной дороге ЗСД.

6.2.9. При оплате Услуги наличными денежными средствами (на Универсальной полосе оплаты) Пользователь обязан использовать только банкноты и монеты, имеющие официальное хождение на территории Российской Федерации. Кассир-оператор и АПП принимают от Пользователя только такие банкноты и монеты.

6.2.10. Кассир-оператор вправе вернуть Пользователю банкноты и/или монеты в случае выявления признаков их неплатежеспособности, установленных нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

6.2.11. В случае выявления признаков подделки банкнот/монет, принимаемых от Пользователя при совершении Платежа, Кассир-оператор вправе изъять такие банкноты/монеты в целях передачи в уполномоченный орган исполнительной власти в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.12. При наступлении событий, указанных в пунктах 6.2.10 и 6.2.11 Правил, обязанность Пользователя оплатить Услугу считается невыполненной. В таком случае Пользователь обязан повторно совершить действия, указанные в пункте 6.2.3 Правил.

6.2.13. К оплате с использованием банковских карт Оператором принимаются банковские карты следующих платежных систем: Visa, Mastercard, UnionPay, МИР. Пользователю может быть отказано в приеме банковских карт к оплате в случае технической невозможности совершения Платежа, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. При таких обстоятельствах Пользователь должен осуществить Платеж наличными денежными средствами.

6.2.14. Автомат приема платежей или Кассир-оператор вправе отказать Пользователю в совершении Платежа при помощи предъявленной банковской карты и предложить совершить Платеж с использованием иной банковской карты, мобильного устройства (при условии возможности использования Сервиса мобильных платежей) или наличных денежных средств (только на Универсальной полосе оплаты) при выявлении одного из следующих обстоятельств:

- истек или не наступил срок действия банковской карты, предъявленной при совершении Платежа;
- на оборотной стороне банковской карты, предъявленной при совершении Платежа, отсутствует подпись держателя банковской карты;
- банковская карта, предъявленная при совершении Платежа, имеет признак обращения только в иных регионах – на лицевой стороне банковской карты расположена надпись «Valid only in [с указанием региона, на территории которого банковская карта может приниматься для совершения платежей]»;
- логотип и защитные элементы банковской карты, предъявленной при совершении Платежа, не соответствуют стандартам платежной системы, к которой относится предъявленная банковская карта;
- банковская карта, предъявленная при совершении Платежа, имеет признаки подделки или повреждения;
- получение отрицательного ответа банка-эмитента банковской карты, предъявленной при совершении Платежа;
- в случае технической невозможности осуществления Платежа.

6.2.15. Автомат приема платежей или Кассир-оператор вправе отказать Пользователю в совершении Платежа при помощи предъявленного мобильного устройства и предложить совершить Платеж с использованием банковской карты или наличных денежных средств (только на Универсальной полосе оплаты):

• в случае получения отрицательного ответа банка, в котором открыт счет Пользователя, привязанный к мобильному устройству, предъявленному Пользователем при совершении Платежа.

• в случае отсутствия технической возможности совершения Платежа по вине Пользователя, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.16. Кассир-оператор имеет право задержать банковскую карту, предъявленную Пользователем при совершении Платежа, в случае получения соответствующего сообщения от банка-эмитента банковской карты. Задержание Кассиром-оператором банковской карты производится по правилам соответствующей платежной системы. Кассир-оператор по запросу Пользователя выдает расписку о факте задержания банковской карты. За разъяснениями о причинах задержания банковской карты Пользователь обращается в банк-эмитент.

6.2.17. Если Пользователь намерен воспользоваться Услугой для проезда по участку Автомобильной дороги ЗСД, находящемуся между заездом на Автомобильную дорогу ЗСД с Автомобильной улицы до съезда с Автомобильной дороги ЗСД на Благодатную улицу (или в обратном направлении), Пользователь обязан совершить Платеж в порядке, установленном Правилами, только на первом по ходу движения транспортного средства Барьерном пункте взимания платы. Совершение Платежа на последующем Барьерном пункте взимания платы не требуется при одновременном выполнении Пользователем следующих условий:

• Пользователь сохраняет кассовый чек, полученный в качестве подтверждения оплаты Услуги на первом по ходу движения транспортного средства Барьерном пункте взимания платы;

• с момента получения Пользователем кассового чека на первом по ходу движения транспортного средства Барьерном пункте взимания платы и до момента предъявления Пользователем такого кассового чека на последующем Барьерном пункте взимания платы прошло не более 60 минут, если иной период времени не указан в кассовом чеке.

Если Пользователь не забрал (выразил нежелание забрать) распечатанный кассовый чек либо выбросил распечатанный кассовый чек, обязанность по выдаче кассового чека считается исполненной, и Пользователь не освобождается от совершения Платежа на последующем Барьерном пункте взимания платы в соответствии с настоящим пунктом.

6.2.18. В случае осуществления Пользователем Платежа в момент времени, когда происходит изменение Тарифа, для расчета с Пользователем применяется Тариф, который действовал на момент Фактического заезда транспортного средства, вне зависимости от времени печати кассового чека.

6.2.19. Пользователи, осуществляющие закупку Услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вправе по своему выбору заключить Договор оказания комплекса услуг по использованию электронных средств регистрации проезда с условием об оплате стоимости Услуг, Регистрация факта оказания которых осуществлена с использованием Транспондера или иного Электронного средства регистрации проезда, Эмитентом которого является Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы», рассчитанной исходя из Базового тарифа, применяемого для соответствующей Тарифной зоны. При этом Базовый тариф, действующий на момент заключения Договора оказания комплекса услуг по использованию электронных средств регистрации проезда, действует для таких Пользователей в течение срока действия Договора оказания комплекса услуг по использованию электронных средств регистрации проезда, но в любом случае не более 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты заключения Договора оказания комплекса услуг по использованию электронных средств регистрации проезда.

Расчет стоимости Услуги, Регистрация факта оказания которой осуществлена с использованием Транспондера или иного Электронного средства регистрации проезда, исходя из Базового тарифа, осуществляется автоматически после отражения в Биллинговой системе съезда транспортного средства Пользователя с Автомобильной дороги ЗСД. При этом оплата стоимости Услуги осуществляется автоматически путем списания соответствующей суммы денежных средств с Лицевого счета Пользователя после завершения расчета стоимости Услуги в порядке, установленном в настоящем пункте, если в Договоре оказания комплекса услуг по использованию электронных средств регистрации проезда не предусмотрено иное.

6.3. Сумма, указываемая на Коммуникационном модуле, означает стоимость Услуги в соответствии с Базовым тарифом за Тарифную зону (Тарифные зоны), установленным для данного транспортного средства.

6.4. Для расчета с Пользователем, осуществляющим оплату Услуги исходя из Маршрута движения, вне зависимости от времени проезда Полос оплаты, Точки выезда, применяется Базовый тариф «Транспондер», который действовал на момент фактического проезда транспортным средством Точки въезда (или на момент проезда Точки въезда, который будет назначен Биллинговой системой при назначении Точки въезда Биллинговой системой в отсутствие успешного считывания сигнала Транспондера или иного Электронного средства регистрации проезда при въезде на Автомобильную дорогу ЗСД).

6.5. Соответствие Маршрута движения фактическому пути следования транспортного средства Пользователя по Автомобильной дороге ЗСД обеспечивается надлежащим соблюдением Пользователем требований по эксплуатации Транспондера или иного Электронного средства регистрации проезда, в том числе касающихся места его установки на транспортном средстве Пользователя, предусмотренных Правилами и/или инструкцией по эксплуатации, предоставляемой вместе с Транспондером (иным Электронным средством регистрации проезда). В случае если в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Пользователем указанных требований Маршрут движения не соответствует фактическому пути следования транспортного средства, Пользователь самостоятельно несет связанные с этим риски, в том числе риск неправильного определения Тарифа. Пользователь также несет риск любых иных неблагоприятных последствий, возникших в связи с использованием Транспондера или иного Электронного средства регистрации проезда с нарушением установленных правил использования Транспондера (иного Электронного средства регистрации проезда).

6.6. Проезд по Автомобильной дороге ЗСД с осуществлением Платежа исходя из Маршрута движения допускается при условии, что Лицевой счет Пользователя имеет положительный баланс, если иное не согласовано Оператором и Пользователем, и Пользователь соблюдает настоящие Правила, Правила использования электронных средств регистрации проезда, а также Правила предоставления тарифных опций.

6.7. В случае, если на момент проезда транспортного средства через Барьерный пункт взимания платы либо Точку выезда (или на момент назначения Точки выезда Биллинговой системой в отсутствие успешного считывания сигнала Транспондера или иного Электронного средства регистрации проезда при выезде с Автомобильной дороги ЗСД) Лицевой счет Пользователя имеет нулевой или отрицательный баланс или отсутствует техническая возможность Регистрации факта оказания услуги по причине, независящей от Оператора, - порядок оплаты Услуги, исходя из Маршрута движения, не применяется, проезд по Автомобильной дороге ЗСД транспортного средства с Транспондером или иным Электронным средством регистрации проезда возможен только при условии осуществления оплаты стоимости Услуги, исходя из пройденных транспортным средством Тарифных зон в порядке, установленном настоящим разделом Правил.

6.8. Пользователь, владеющий Транспондером или иным Электронным средством регистрации проезда, но не имеющий его при себе, а равно Пользователь, имеющий при себе

неисправный Транспондер или иное Электронное средство регистрации проезда в момент проезда по Автомобильной дороге ЗСД, обязан осуществить Платеж исходя из пройденных транспортным средством Тарифных зон, в порядке, установленном настоящим разделом Правил.

6.9. Если Пользователь при проезде через Барьерный пункт взимания платы вне зависимости от причины (отсутствие наличных денежных средств, неисправность банковской карты, мобильного устройства, Транспондера или иного Электронного средства регистрации проезда, отказ или уклонение от оплаты, и прочее) не осуществил Платеж (за исключением случая, указанного в пункте 6.1.3 Правил), Представитель оператора вправе составить в отношении такого Пользователя Протокол об отсутствии оплаты.

В случае, если Представителем оператора составляется Протокол об отсутствии оплаты, такой Протокол об отсутствии оплаты должен быть составлен в течение двух часов с момента, когда Пользователь должен был осуществить Платеж. При этом при составлении Протокола об отсутствии оплаты Представитель оператора в целях обеспечения безопасности других участников дорожного движения, а также своевременного информирования Пользователей об ограничении в работе Полосы оплаты, занятой Пользователем, не осуществившим Платеж, обязан выставить соответствующие сигнальные барьеры и шлагбаумы, ограничивающие въезд и выезд с Полосы оплаты на период составления Протокола об отсутствии оплаты, либо до момента добровольной оплаты Услуги Пользователем в порядке, установленном Правилами.

6.10. При проезде через Барьерный пункт взимания платы Пользователю рекомендуется всегда быть готовым к осуществлению Платежа при помощи наличных денежных средств. При проезде через Безбарьерный пункт взимания платы Пользователю рекомендуется всегда быть готовым к необходимости проверки задолженности и осуществления Платежа посредством Постоплатного способа оплаты проезда.

6.11. Если факт оказания Услуги Пользователю зарегистрирован посредством Транспондера или иного Электронного средства регистрации проезда, факт оказания услуги по организации платного проезда по транспортной развязке частной платной автомобильной дороги общего пользования «Западный скоростной диаметр» с Шуваловским проспектом и транспортной развязке в районе Шкиперского протока также регистрируется с помощью Транспондера (иного Электронного средства регистрации проезда).

7. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

7.1. Пользователю, желающему оплачивать Услугу исходя из Маршрута движения, следует приобрести Транспондер или иное Электронное средство регистрации проезда и заключить Договор оказания комплекса услуг по использованию электронных средств регистрации проезда в порядке, установленном в Правилах использования электронных средств регистрации проезда.

7.2. Регистрация факта оказания услуги Пользователям, имеющим Электронное средство регистрации проезда, осуществляется автоматически в порядке, установленном в Правилах использования электронных средств регистрации проезда.

7.3. При наличии в транспортном средстве в момент проезда по Автомобильной дороге ЗСД двух и более Электронных средств регистрации проезда, Регистрация факта оказания услуги осуществляется посредством Электронного средства регистрации проезда, выбранного Биллинговой системой в случайном порядке, и не может быть изменена по требованию Пользователя или Эмитента Электронного средства регистрации проезда.

7.4. В случае размещения Транспондера или иного Электронного средства регистрации проезда в транспортном средстве с нарушением требований инструкции по эксплуатации Транспондера или иного Электронного средства регистрации проезда Оператор не гарантирует успешное считывание сигнала Транспондера или иного Электронного средства регистрации проезда. Пользователь самостоятельно несет риск возникновения неблагоприятных

последствий, связанных с нарушением Пользователем инструкции по эксплуатации Транспондера или иного Электронного средства регистрации проезда.

8. ПОРЯДОК ПРОЕЗДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО СРЕДСТВА РЕГИСТРАЦИИ ПРОЕЗДА, ЭМИТЕНТОМ КОТОРОГО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ООО «МАГИСТРАЛЬ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ», НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ЗСД

8.1. Пользователь может оплачивать Услугу, Регистрация факта оказания которой произведена с использованием Роумингового электронного средства регистрации проезда, при условии, что у Пользователя заключен соответствующий договор с Эмитентом Роумингового электронного средства регистрации проезда и такой Эмитент Роумингового электронного средства регистрации проезда соответствует требованиям пункта 8.6 Правил.

8.2. В случае заезда транспортного средства с использованием Роумингового электронного средства регистрации проезда на Автомобильную дорогу ЗСД в соответствии с условиями настоящего раздела Правил Договор на оказание услуг считается заключенным с Эмитентом Роумингового электронного средства регистрации проезда, от имени Эмитента Роумингового электронного средства регистрации проезда, но в интересах и за счет Пользователя (договор в пользу третьего лица) в целях обеспечения возможности проезда по Автомобильной дороге ЗСД Пользователя с использованием Роумингового электронного средства регистрации проезда . В случае заключения Договора на оказание услуг в порядке и на условиях настоящего пункта Правил, все положения Правил, применяются к Эмитенту Роумингового электронного средства регистрации проезда, а также к владельцу Роумингового электронного средства регистрации проезда, если в настоящем разделе Правил не предусмотрено иное.

8.3. При проезде транспортного средства с Роуминговым электронным средством регистрации проезда по Полосе оплаты в порядке, установленном в Правилах, автоматически осуществляется Регистрация факта оказания услуги Эмитенту Роумингового электронного средства регистрации проезда. При этом Регистрация факта оказания услуги производится Оператором при наличии соответствующей технической возможности, в том числе при условии соблюдения лицом, управляющим транспортным средством с Роумингового электронного средства регистрации проезда, правил эксплуатации такого Электронного средства регистрации проезда и порядка его крепления на транспортном средстве.

8.4. При проезде по Автомобильной дороге ЗСД транспортного средства с Роуминговым электронным средством регистрации проезда для оплаты Услуги применяется Роуминговый тариф, установленный в порядке, предусмотренном Правилами. Оплата Услуги осуществляется Эмитентом Роумингового электронного средства регистрации проезда, при этом отношения между владельцем Роумингового электронного средства регистрации проезда и Эмитентом Роумингового электронного средства регистрации проезда, касающиеся возмещения указанных расходов Эмитента Роумингового электронного средства регистрации проезда, регулируются договором, заключенным между владельцем Роумингового электронного средства регистрации проезда и Эмитентом Роумингового электронного средства регистрации проезда.

8.5. Эмитент Роумингового электронного средства регистрации проезда должен быть включен Оператором в список Эмитентов, Электронные средства регистрации проезда которых принимаются Оператором для цели Регистрации факта оказания услуги. Указанный список Эмитентов Роуминговых электронных средства регистрации проезда Оператор размещает на Сайте оператора. Оператор имеет право временно прекратить Регистрацию факта оказания услуги для всей Автомобильной дороги ЗСД или ее отдельных участков для всех или некоторых Эмитентов, при информировании об этом на Сайте Оператора.

8.6. Владелец Роумингового электронного средства регистрации проезда обязан самостоятельно убедиться в наличии технической возможности применения на Автомобильной дороге ЗСД такого Роумингового электронного средства регистрации проезда, обеспечиваемой

Эмитентом Роумингового электронного средства регистрации проезда, а также в достаточности денежных средств на счете, связанном с Электронным средством регистрации проезда, для оплаты Услуги.

8.8. В случае если Эмитент Роумингового электронного средства регистрации проезда не включен в список Эмитентов Роуминговых электронных средств регистрации проезда, Электронные средства регистрации проезда которых принимаются Оператором для цели Регистрации факта оказания услуги, по вине такого Эмитента или в силу других обстоятельств Роуминговое электронное средство регистрации проезда не обеспечивает возможность осуществления Регистрации факта оказания услуги, то владелец Роумингового электронного средства регистрации проезда обязан осуществить оплату стоимости Услуги исходя из Базового тарифа.

8.9. Вопросы, связанные с обращением Роуминговых электронных средств регистрации проезда, ведением лицевых счетов, связанных с Роуминговыми электронными средствами регистрации проезда, приемом платежей от владельцев Роуминговых электронных средств регистрации проезда, порядок предъявления претензий таких владельцев о корректности расчета стоимости Услуги регулируются соответствующим договором, заключенным между владельцем Роумингового электронного средства регистрации проезда и Эмитентом такого Электронного средства регистрации проезда.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

9.1. Оператор вправе при установлении фактов нарушения Пользователем Правил привлечь нарушителя к ответственности в порядке, закрепленном настоящим разделом Правил.

9.2. При неисполнении Пользователем обязанности оплатить Услугу Оператор вправе начислить Пользователю пени в размере 0,10 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за последним днем срока, в течение которого Пользователь должен оплатить Услугу в соответствии с Правилами, а в случае предоставления срока для погашения задолженности в соответствии с Правилами – начиная со дня, следующего за последним днем срока для погашения задолженности.

Оплата Пользователем административного штрафа за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд не освобождает Пользователя от обязанности по осуществлению Платежа за Услуги в связи проездом, по факту которого начислен штраф, в соответствии с условиями Правил и законодательством Российской Федерации.

Оператор вправе истребовать сумму долга, включая сумму пеней, начисленных по правилам настоящего пункта, как в судебном порядке, так и во внесудебном порядке, предъявляя указанные требования к Пользователю от своего имени.

9.3. Пользователь несет риск возникновения неблагоприятных последствий, связанных с проездом через Пункт взимания платы без своевременного совершения Платежа в объеме, достаточном для оплаты Услуги (за исключением случая, указанного в пункте 6.1.3 Правил), в том числе, за возможное повреждение транспортного средства такого Пользователя или иных Пользователей.

9.4. В случае причинения Пользователем вреда Пункту взимания платы или иному имуществу, принадлежащему Собственнику или Оператору, Пользователь обязан возместить Собственнику или Оператору все убытки, возникшие в результате причинения вреда, указанного в настоящем пункте Правил. При этом возмещение Оператору всех убытков, возникших в результате причинения такого вреда, считается надлежащим исполнением причинителем вреда своих обязанностей по компенсации вреда.

9.5. В случае нарушения Пользователем федерального законодательства и/или нормативных правовых актов Санкт-Петербурга в ходе оказания ему Услуги, Пользователь привлекается к ответственности уполномоченными органами государственной власти в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. В соответствии со статьей 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации споры, не разрешенные в претензионном порядке с Пользователями, являющимися юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Споры с Пользователями – физическими лицами, не являющимися индивидуальным предпринимателями, передаются на рассмотрение в соответствии со статьей 32 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в суд общей юрисдикции по месту нахождения Оператора.

9.7. В случае проезда Пользователя по Автомобильной дороге ЗСД с нарушением требований, установленных пунктом 3.2.10 Правил, Оператор вправе начислить Пользователю, осуществившему такой проезд, неустойку в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждый разовый проезд с нарушением требований, установленных пунктом 3.2.10 Правил.

В случае, если проезд Пользователя по Автомобильной дороге ЗСД с нарушением требований, установленных пунктом 3.2.10 Правил, осуществлялся без Регистрации факта оказания услуги Пользователю посредством Транспондера или иного Электронного средства регистрации проезда, начисление указанной в настоящем пункте неустойки оформляется Оператором посредством оформления Протокола о нарушении Правил, в котором, в числе прочего, указывается сумма начисленной Пользователю неустойки. Протокол о нарушении Правил должен быть составлен в течение двух часов с момента, когда Оператором обнаружено нарушение Пользователем при конкретном разовом проезде по Автомобильной дороге ЗСД требований, установленных пунктом 3.2.10 Правил.

В случае, если проезд Пользователя по Автомобильной дороге ЗСД с нарушением требований, установленных пунктом 3.2.10 Правил, осуществлялся с Регистрацией факта оказания услуги Пользователю посредством Транспондера или иного Электронного средства регистрации проезда, начисление указанной в настоящем пункте неустойки отражается Оператором в Биллинговой системе в соответствии с Правилами использования электронных средств регистрации проезда.

Обнаружение нарушения Пользователем при конкретном разовом проезде по Автомобильной дороге ЗСД требований, установленных пунктом 3.2.10 Правил, возможно как непосредственно при таком проезде, так и после такого проезда, в том числе, в результате анализа данных фото-, видео- фиксации.

Оператор вправе истребовать сумму неустойки, начисленной по правилам настоящего пункта, как в судебном порядке, так и во внесудебном порядке, предъявляя указанные требования от своего имени.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРА

10.1. Оператор несет ответственность за ненадлежащее оказание Услуги в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Правилами.

10.2. Оператор освобождается от ответственности в следующих случаях:

10.2.1. нарушение Пользователем Правил, в том числе попытка Пользователя осуществить бесплатный проезд по Автомобильной дороге ЗСД, кроме Льготных пользователей;

10.2.2. нарушение Пользователем Правил дорожного движения;

10.2.3. дорожно-транспортное происшествие, произошедшее по вине Пользователя или третьих лиц, в отсутствие нарушения со стороны Оператора;

10.2.4. причинение ущерба Пользователю и (или) его имуществу, вызванного наличием неисправностей транспортного средства, управляемого Пользователем;

10.2.5. причинение ущерба Пользователю и (или) его имуществу, в случае если надлежащее исполнение Оператором его обязанностей оказалось невозможным вследствие наступления обязательств непреодолимой силы;

10.2.6. в случае создания Пользователем препятствия для движения по Автомобильной дороге ЗСД, в том числе для движения через Пункт взимания платы, транспортных средств иных Пользователей, в том числе в результате непреднамеренного падения с транспортного средства груза или иного предмета, оставления на проезжей части посторонних предметов.

10.3. В случаях причинения ущерба Пользователю и (или) его имуществу, не предусмотренных пунктом 10.2 Правил, Оператор несет ответственность только при наличии вины, при этом Пользователю возмещается только реальный ущерб.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Договор на оказание услуг распространяется только на разовый проезд Пользователя по Автомобильной дороге ЗСД, ограниченный одним въездом на Автомобильную дорогу ЗСД и одним выездом с Автомобильной дороги ЗСД.

11.2. Договор на оказание услуг считается заключенным в момент Фактического заезда транспортного средства, управляемого Пользователем, на Автомобильную дорогу ЗСД.

11.3. Договор на оказание услуг прекращает свое действие в момент исполнения сторонами предусмотренных в нем обязанностей.

11.4. Обязанность Собственника, в том числе в лице Оператора, по оказанию Услуги считается исполненной в момент Фактического съезда транспортного средства, управляемого Пользователем, с Автомобильной дороги ЗСД.

11.5. Факт заключения Договора на оказание услуг может подтверждаться любым из указанных ниже способов:

- в случае оплаты исходя из Тарифных зон при проезде через Барьерный пункт взимания платы – выданным на Барьерном пункте взимания платы документом об оплате проезда (кассовым чеком);

- в случае оплаты исходя из Маршрута движения – Регистрацией факта оказания услуги посредством Транспондера или иного Электронного средства регистрации проезда;

- Фиксацией проезда транспортного средства и/или иными материалами фото- и видеофиксации и/или Протоколом об отсутствии оплаты и/или иными данными Биллинговой системы.

11.6. До заключения Договора на оказание услуг Пользователь обязан ознакомиться с действующими Правилами, Правилами использования электронных средств регистрации проезда, Тарифными зонами, Тарифами, а также стоимостью и порядком оказания Дополнительных услуг.

11.7. Совершение Пользователем конклюдентных действий путем Фактического заезда транспортного средства, управляемого Пользователем, на Автомобильную дорогу ЗСД автоматически означает полное и безоговорочное согласие с условиями (в том числе принятие всех обязательств), установленными Правилами, а также условиями действующих Тарифов, Тарифных зон, а также принятие обязанностей по уплате неустойки, установленной за нарушение обязанностей, предусмотренных Договором на оказание услуг, Правилами, Правилами использования электронных средств регистрации проезда, Правилами предоставления тарифных опций, иными документами, определяющими порядок оказания Иных платных услуг.

11.8. Если после дорожно-транспортного происшествия участники такого дорожно-транспортного происшествия в целях скорейшего урегулирования ситуации, сложившейся на

Автомобильной дороге ЗСД, приняли решение оформить документы о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, заполнив бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии («европротокол») в случаях и в порядке, установленных с Правилами дорожного движения, Оператор вправе оказать содействие таким участникам дорожно-транспортного происшествия.

11.9. В целях контроля за исполнением Договора на оказание услуг и урегулирования возникающих споров Оператором может осуществляться регистрация, в том числе фото-, видео- фиксация, фактов пользования Автомобильной дорогой ЗСД, включающая сбор, хранение и использование следующих данных:

а) ГРН;

б) фотография, видеоизображение транспортного средства;

в) фотография, видеоизображение водителя за рулем транспортного средства, а также на территории Автомобильной дороги ЗСД;

г) время и место пользования Автомобильной дорогой ЗСД, в т.ч. координаты (маршрут) проезда.

Совершение Пользователем конклюдентных действий путем Фактического заезда транспортного средства на Автомобильную дорогу ЗСД означает согласие Пользователя на осуществление Оператором, сбора, в том числе фото-, видео- фиксации, использования и хранения указанной в настоящем пункте выше информации.

11.10. Оператор предоставляет уполномоченным органам государственной власти любые имеющиеся у него материалы (фото-, видео- фиксацию), в том числе по их требованию, если данные материалы могут содержать информацию о правонарушениях, совершенных Пользователями во время или в связи с оказанием Услуги.

11.11. Собственник вправе вносить изменения в Правила, а также вправе уступить права и передать обязанности из письменного договора на оказание услуг по организации проезда по платным участкам автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» иному лицу.

11.12. Оператор обязан информировать Пользователей об изменении Правил за 5 (Пять) рабочих дней до вступления в силу соответствующих изменений в порядке, предусмотренном пунктом 11.16 Правил.

11.13. Размер Тарифа определяется в порядке, установленном пунктом 5 статьи 40 Федерального Закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», путем издания распорядительного акта уполномоченного органа Собственника.

11.14. Оператор доводит информацию о действующих Тарифах до неопределенного круга лиц путем распространения информации в Офисе продаж, путем размещения информации в электронном виде на Сайте оператора, в Мобильном приложении, а также на Барьерных пунктах взимания платы в части информации о Базовых тарифах, подлежащих применению на данном Барьерном пункте взимания платы.

11.15. Оператор обязан информировать Пользователей об изменении Тарифа не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до вступления в силу соответствующих изменений в порядке, предусмотренном пунктом 11.16 Правил.

11.16. Уведомление об изменениях и текст изменений Правил, указанных в пунктах 11.12 и 11.15 Правил, Оператор доводит до сведения Пользователей путем:

- размещения информации на Сайте оператора;

- размещения информации на бумажных носителях, доступных Пользователям в Офисе продаж;

• распространения информации на Барьерных пунктах взимания платы, в части изменяемых Базовых тарифов, подлежащих применению на данном Барьерном пункте взимания платы;

• размещения информации на Барьерных пунктах взимания платы о факте изменения Базовых тарифов «Транспондер»;

• размещения информации в Мобильном приложении (только уведомление об изменениях).

11.17. С момента вступления в силу Правил в новой редакции (изменений Правил) и/или утверждения нового размера Тарифов Пользователи при проезде по Автомобильной дороге ЗСД обязаны руководствоваться новой редакцией Правил и/или новым размером Тарифов.

11.18. В случае несогласия Пользователя с изменениями Правил и/или Тарифов Пользователь вправе не заключать Договор на оказание услуг (отказаться от проезда по Автомобильной дороге ЗСД), не нарушая при этом действующее законодательство Российской Федерации, или отказаться от использования Транспондера или иного Электронного средства регистрации проезда.

11.19. Заявления Пользователей по всем вопросам, связанным с Услугой, рассматриваются Оператором в течение 10 (Десяти) дней с момента поступления соответствующего заявления. Заявления Пользователей должны быть составлены в письменной форме, подписаны заявителем и отправлены на Адрес для направления корреспонденции. Заявления, не подписанные заявителем, не содержащие фамилии, имени, отчества заявителя, сведения о его почтовом (или электронном) адресе, не рассматриваются Оператором.

Заявления Пользователей могут быть также направлены Оператору через Личный кабинет, Мобильное приложение или переданы в Офисе продаж.

11.20. Пользователь вправе обратиться к Собственнику с жалобой на действия (бездействия) Оператора путем направления письменного обращения по адресу: 191167, Санкт-Петербург, Синопская наб., 22А или по электронной почте Doc@whsd.ru.

11.21. Пользователю может быть отказано в оказании Услуги:

11.21.1. В случае исполнения Собственником/Оператором законного решения государственного органа;

11.21.2. В случае несоблюдения требований, установленных в разделе 3 Правил;

11.21.3. В связи с техническим обслуживанием, ремонтом, наступлением обстоятельств непреодолимой силы, возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проезда объектов государственной охраны, отсутствием технической возможности оказания Услуги, а также в связи с иными объективными причинами, которые требуют ограничения доступа к соответствующему участку/участкам Автомобильной дороги ЗСД;

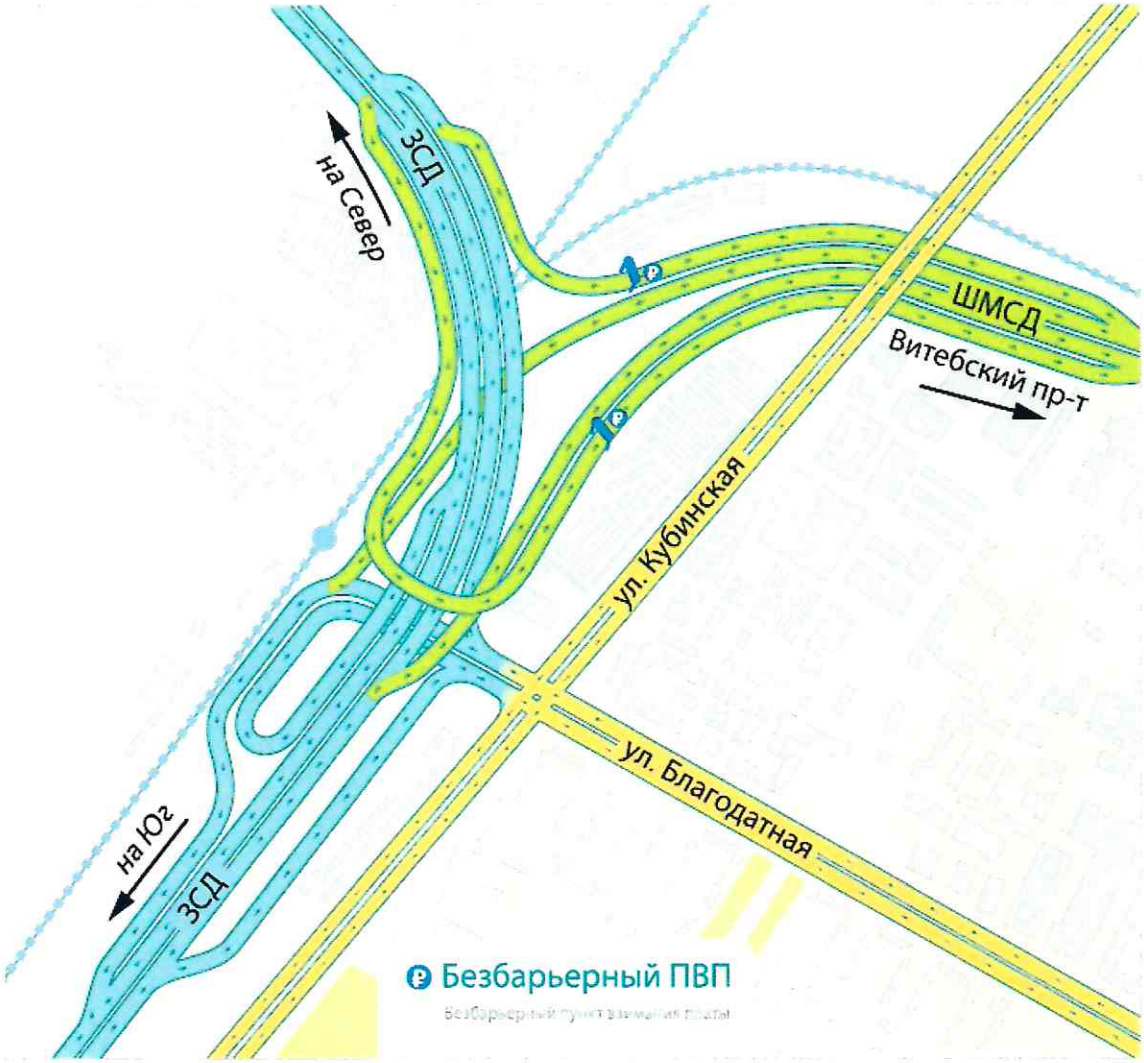
11.21.4. В связи с дорожно-транспортным происшествием, повлекшим необходимость полного либо частичного ограничения движения по соответствующему участку/участкам Автомобильной дороги ЗСД.

11.22. С 01.11.2017 ко всем письменным договорам на оказание услуг по организации проезда по платным участкам автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» автоматически применяется Базовый тариф «Транспондер».

11.23. В соответствии с пунктом 11.11 Правил настоящим Собственник уведомляет Пользователей, заключивших по 09 марта 2020 года (включительно) письменный договор на оказание услуг по организации проезда по платным участкам автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр», стороной которого является Собственник, о передаче указанных

договоров Обществу с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы» в соответствии со статьей 392.3 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

12. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ БЕЗБАРЬЕРНЫХ ПУНКТОВ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ЗСД



13. ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ВИТЕБСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКЕ

13.1 На Витебской транспортной развязке используется система взимания платы безбарьерного типа, при которой проезд транспортных средств осуществляется свободно и не используются шлагбаумы. При проезде Безбарьерного пункта взимания платы у Пользователя отсутствует необходимость останавливаться или сбавлять скорость движения транспортного средства.

13.2 Фиксация проезда транспортного средства осуществляется автоматически непосредственно при проезде таким транспортным средством места размещения Безбарьерного пункта взимания платы, с использованием оборудования, входящего в состав Безбарьерного пункта взимания платы и работающего в автоматическом режиме, и включает:

а) фото- и/или видеофиксацию проезда транспортного средства;

б) распознавание ГРН транспортного средства;

в) фиксацию места (мест) размещения Безбарьерного пункта взимания платы (Безбарьерных пунктов взимания платы);

г) фиксацию даты и времени проезда транспортного средства;

д) определение Категории (Класса) транспортного средства.

13.3. С учетом места размещения Безбарьерного пункта взимания платы Фиксация проезда транспортного средства подтверждает факт проезда транспортного средства по определенным участкам Автомобильной дороги ЗСД.

13.4. В случае несогласия Пользователя с автоматически определенной Категорией (классом) транспортного средства и рассчитанной на основании него стоимостью Услуги, Пользователь вправе обратиться к Оператору в порядке, предусмотренном Правилами. Оператор самостоятельно или по обращению Пользователя выявляет и исправляет возможные ошибки классификации транспортных средств, а также соответственно корректирует сведения учета о взаиморасчетах с Пользователем.

13.5. После совершения проезда по Витебской транспортной развязке Пользователь обязан проверить наличие задолженности по оплате Услуг в связи с проездом по Безбарьерным участкам, по ГРН с помощью Сайта Оператора либо обратившись в Офис продаж.

При проезде транспортным средством места размещения Безбарьерного пункта взимания платы на Автомобильной дороге ЗСД Транспондер может издавать звуковой сигнал. Звуковой сигнал не является обязательным и его отсутствие не означает отсутствие считывания сигнала Транспондера.

13.6. В случае если, при проезде транспортным средством места размещения Безбарьерного пункта взимания платы, не использовался Транспондер или иное Электронное средство регистрации проезда либо средств на Лицевом счету было недостаточно для оплаты Услуги, либо если Транспондер или иное Электронное средство регистрации проезда были заблокированы по каким-либо причинам, оплата Услуги в связи с проездами по Безбарьерным участкам должна быть осуществлена исходя из Тарифных зон. При таких обстоятельствах Пользователь не вправе требовать от Оператора осуществить перерасчет соответствующей стоимости Услуги исходя из Маршрута движения. Оплата Услуги в этом случае осуществляется с использованием Постоплатного способа оплаты.

13.7. Расчет стоимости Услуги в связи с проездом по Безбарьерным участкам исходя из Тарифных зон осуществляется автоматически после отражения в Биллинговой системе проезда транспортного средства Пользователя (проезда транспортным средством места размещения Безбарьерного пункта взимания платы).

13.8. Пользователь вправе обратиться в Офис продаж для получения детализации совершенных транспортным средством с конкретным ГРН проездов по Безбарьерным тарифным зонам при условии предоставления Пользователем подтверждения прав Пользователя на транспортное средство с данным ГРН.

13.9. В случае если Пользователем (за исключением Льготных пользователей) фактически совершен проезд по Автомобильной дороге ЗСД, но при самостоятельной оплате с указанием ГРН транспортного средства, на котором проезд был совершен, на Сайте Оператора по запросу Пользователя отсутствует информация о наличии задолженности оплаты Услуги в отношении транспортного средства с таким ГРН, Пользователь в течение 5 (пяти) суток с момента указанного в настоящем пункте проезда обязан сообщить об этом Оператору, который в случае подтверждения сведений о проезде по данным фото- и/или видеофиксации обязан провести учет такого проезда в Биллинговой системе, сообщить об этом Пользователю и обеспечить возможность осуществления Платежа.

13.10. Информация о неисполнении обязанности по внесению в установленный срок (п.5.6 Правил) платы за проезд транспортного средства передается Оператором на рассмотрение в орган, уполномоченный осуществлять контроль (надзор) за соблюдением порядка внесения платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог.